

dié 230 ✓

L 1010
1637

VENTE

par M. et Mme BALEKDJIAN Jean-Pierre

à M. et Mme PERRIN Pierre André

du 19 JANVIER 1979.

SOIXANTE DIX NEUF
IER

Notaire associé à MAR-
l'Office devenu vacant
RENUCCI, Commandeur de
Marseille, suivant juge-
stance de Marseille, du

acte authentique, +
personnes ci-après iden-

Pierre BALEKDJIAN,
e Yolande Marie Cécile
l'épouse, demeurant et do-
r) Centre d'exploitation

e mari à GARDANNE(BDR)
l, et l'épouse à ARC-LES-
embre 1939,
ar et Madame BALEKDJIAN,
gime de la communauté de
êts, à défaut de contrat
ble à leur union célé-
le PUTEAUX(H. de Seine)
quel régime n'a subi de-
ication.

DE PREMIERE PART

erre André PERRIN, Direc-
----- Madame Bernadette
s profession
ble à MARSEILLE(9e)4

PERRIN à PARIS(15e)1e

PERRIN à PARIS(14e)1e 27

Mme PERRIN, mariés sous le
en de la communauté de
êts, à défaut de contrat
ble à leur union célébrée
le arrondissement de PARIS
lequel régime matrimonial
fié ais'.

Colette BORELLI PEREETTI - Claude PELLETIER
Jean-François ROUMER
NOTAIRES, ASSOCIÉS
SOCIÉTÉ TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL
31, Cours Pierre-Puget - 13006, MARSEILLE



MARS 1979



MARS 1979

L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF
ET Le DIX NEUF JANVIER

Me François CACHIA, Notaire associé à MAR-
SEILLE, soussigné, Suppléant de l'Office devenu vacant
par le décès de feu Me Joseph RENUCCI, Commandeur de
la Légion d'Honneur, Notaire à Marseille, suivant juge-
ment du Tribunal de Grande Instance de Marseille, du
12 Août 1977,

A reçu le présent acte authentique, +

A la requête des personnes ci-après iden-
tifiées:

1°) Monsieur Jean-Pierre BALEKDJIAN,
Agent technique et Madame Yolande Marie Cécile
CASSARD, secrétaire, son épouse, demeurant et do-
miliés ensemble à RIAN (Var) Centre d'exploitation
du canal de provence.

Nés: -Le mari à GARDANNE (BDR)
le 18 octobre 1941, et l'épouse à ARC-LES-
GRAY (70) le 16 novembre 1939,

Monsieur et Madame BALEKDJIAN,
mariés sous le régime de la communauté de
meubles et d'acquêts, à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célé-
brée à la mairie de PUTEAUX (H. de Seine)
le 3 mars 1962, lequel régime n'a subi de-
puis aucune modification.

DE PREMIERE PART

2°) Et Monsieur Pierre André PERRIN, Direc-
teur de Banque, époux de ----- Madame Bernadette
Jeanne Anne-Marie LECADRE, sans profession
demeurant et domiciliés ensemble à MARSEILLE (9e) 4
Boulevard Annette.

Nés: -Mr PERRIN à PARIS (15e) le
13 octobre 1927,

-Et Mme PERRIN à PARIS (14e) le 2
juin 1936,

Mr et Mme PERRIN, mariés sous le
régime légal ancien de la communauté de
meubles et d'acquêts, à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée
à la mairie du 14e arrondissement de PARIS
le 27 1957; Lequel régime matrimonial
a été modifié depuis.

Publié et Enregistré à la CONSERVATOIRE
HYPOTHÉQUES D'AIKEN-PROVENCE le 12 MARS 1979
N° 4055
6740,00
107,00
6847,00
TAXE
SALAIRE
TOTAL
Mars 1979
sept 3667
juin 1979
MARS 1979
LE CONSERVATEUR

Page
DEUXIEME PART

PAR CES PRESENTES, Monsieur et Madame BALEKDJIAN, après dénommés "LE VENDEUR" vendent en s'obligeant conjointement solidairement entre eux à toutes les garanties ordinaires et droit en pareille matière à:

Monsieur Pierre PERRIN, ci-après dénommé l'ACQUEREUR, ICI PRESENT ET QUI ACCEPTE au nom et pour le compte de la communauté existant entre lui et madame Bernadette LECADRE son épouse

Les biens et droits immobiliers divis et indivis la désignation suit:

-D E S I G N A T I O N-

I.-DESIGNATION GENERALE DE L'IMMEUBLE-

Une maison à usage d'habitation et commerciale, à AIX-EN-PROVENCE (Bouches du Rhône) 51 rue d'Italie et 11 rue Petit Saint Esprit, élevée sur caves (Côté rue d'Italie) d'une r chaussée, de trois étages et quatrième pour partie, percée:

Sur sa façade visant sur la rue d'Italie, au rez-chaussée: D'une porte d'entrée et d'une porte de magasin, et au étages de deux fenêtres,

Et sur sa façade visant sur la rue de Petit Saint Esprit: De deux fenêtres tant au rez-de-chaussée qu'à chacun des étages.

Ledit immeuble figurant au cadastre de la ville AIX-en-PROVENCE Lieudit 51 Rue D'Italie, section AH Numéro 12 pour une contenance de un are soixante trois centiares.

Observation est ici faite que c'est à tort et par erreur si dans l'acte reçu par Maître FOSSE, lors notaire à AIX EN PROVENCE, le 1er mars 1974, publié le 8 Avril 1974, le 11325 N°12, il a été indiqué que l'immeuble dont dépendent les biens objet des présentes porte le N°4 alors qu'en réalité il le N°124 et qu'il y a lieu en conséquence de rectifier ledit acte dans ce sens.

II.-DESIGNATION DES PARTIES PRESENTEMENT VENDU

Le LOT n°QUATORZE (14):

-Un water-closet situé entre le troisième et quatrième étage, Tel qu'il figure sous un liseré rose sur la division de l'immeuble qui est demeuré annexé après montage au règlement de co-propriété ci-après visé.

-Et les TROIS/MILLIEMES (3/1.000es) indivis d



MARS 1979



MARS 1979

propriété du sol, et des parties communes de l'immeuble.

le LOT NUMERO QUINZE (15):

-Un appartement situé au quatrième étage composé:
D'un couloir, d'une pièce donnant sur une verrière, et
d'une autre pièce donnant sur la toiture de l'immeuble, Tel qu'
il figure sous un liseré vert sur le plan sus-visé.

-Et les QUARANTE SEPT/MILLIEMES (47/1.000es) indivis
de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble.

Tel que le tout est plus amplement
décrit et déterminé dans un règlement de co-propriété
et état descriptif de division, reçu par Me FOSSE,
Notaire AIX EN PROVENCE, le 13 juin 1973, dont une expédition
a été publiée au premier bureau des hypothèques de d'AIX-en-PROVENCE, le 10 juillet 1973, Volume
947 n°11,

Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers
divis et indivis existent, s'étendent, se poursuivent, et
comportent avec toutes leurs aisances atténuances appartenances
et dépendances, droits et facultés quelconques y attachés, le tout
bien connu de l'ACQUEREUR qui déclare les avoir vus et visités
en prévision des présentes, les agréer dans leur état actuel
sans exception ni réserve, dispensant le Notaire soussigné d'en
donner ici une plus ample désignation.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens et droits immobiliers présentement vendus
dépendent de la communauté de biens existant entre Monsieur et
Madame BALEKDJIAN, vendeurs aux présentes, ainsi qu'il a été dit
ci-dessus, par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite ensemble
au cours et pour le compte de ladite communauté de:

Monsieur Max Alphonse ROYERE, Agent Immobilier, demeurant à AIX-en-PROVENCE 7 boulevard Charrier,

Né à Aix-en-Provence le 14 septembre 1931,

Aux termes d'un acte reçu aux minutes de Me FOSSE,
Notaire sus-nommé, le 1 mars 1974, dont une expédition a été publiée
au 1er Bureau des Hypothèques d'AIX-EN-PROVENCE le 8
avril 1974 Volume 1325 n°12,

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal
de QUARANTE MILLE FRANCS (40.000frs) qui a été payé comptant
de la manière suivante:

-A concurrence de Huit Mille Francs (8.000 frs) au
moyen de deniers propres et personnels aux acquéreurs,

-Et à concurrence de Trente Deux Mille Francs (32.000 frs)
au moyen d'un prêt consent par la COMPAGNIE FRANCAISE
D'EPARGNE ET DE CREDIT (C.F.E.C) et L'UNION DE CREDIT POUR LE BÂTIMENT
(U.C.B),

A la sûreté et garantie du paiement dudit prêt
de tous intérêts, frais et accessoires, une inscription de privilège
de prêteurs de deniers a été prise au profit des établissements
prêteurs au premier bureau des hypothèques d'Aix en —
Provence le 8 avril 1974, Volume 66 bis n°55,

Monsieur et Madame BALEKDJIAN, Vendeurs aux
tes, _____

_____, s'engagent à rapporter la
levée de l'inscription prise au profit de l'UCB et de la
dans les meilleurs délais.

ORIGINE ANTERIEURE

Les biens et droits immobiliers présentement v
appartenait en propre à Monsieur ROYERE sus-nommé, par
de l'acquisition qu'il avait faite de l'entier immeuble,
sa qualité de marchand de biens de:

a) Madame Germaine Marie Louise BERTHIER, retrait
née à MONTBONNOT-ST-MARTIN (Isère) le 27 novembre 1899, deme
à Saint-Martin sur l'Erve, (Haute-Savoie) chez M. SOQUET, veu
non remariée de Monsieur Jules Emilien DESSIMOZ,

b) Et de Mademoiselle Berthe Joséphine BERTHIER,
traitee, demeurant à LANCEY-VILLARD-BONNOT (Isère) 78 avenue
tide Berges, Célibataire, née à Montbonnot-St-Martin, le 15
vrier 1902,

Suivant acte reçu par Me FOSSE, Notaire sus-nom
le 18 avril 1973,

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix
pal de Deux cent soixante Mille Francs, qui a été payé comp
aux termes dudit acte qui en contient quittance.

Audit acte il a été notamment déclaré:

Qu'il n'existait du chef des venderesses aucun
tacle, ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à
libre disposition du bien alors vendu par suite d'interdic
tion, de faillite, de règlement judiciaire, de dation de cons
judiciaire, de confiscation totale ou partielle de leurs bi
d'existence de droit de préemption ou de toutes autres rai

Et que l'immeuble alors vendu était libre de to
privilege immobilier special et de toute hypothèque conven
nelle judiciaire ou légale.

Une expédition dudit acte a été publiée au prem
bureau des hypothèques d'AIX-EN-PROVENCE, le 19 juin 1973, V
me 918 n°6.

1979

ORIGINE PLUS ANTERIEURE

1ent.-

Antérieurement cet immeuble appartenait à Madame Marie Louise BERTHIER, Veuve de Mr Joseph François MOUTIN, en vertu des faits suivants:

1) Suivant acte reçu par Me de RUELLE, lors Notaire à AIX-en-PROVENCE, l'un des prédécesseurs médiats du Notaire soussigné le 9 juin 1905, dont une expédition a été transcrite au bureau des hypothèques d'Aix-en-Provence, le 13 juin 1905, Volume 1577 n°94,

Madame Jeanne Marie Gracieuse PAYAN, sans profession, épouse de M. Charles Pierre Marcel SAJOUS, Avocat avec lequel elle demeurait à AIX-EN-PROVENCE avait vendu l'immeuble ci-dessus désigné à Monsieur Joseph François MOUTIN, ébéniste, demeurant à Aix-en-Provence, moyennant le prix principal de seize mille francs payé comptant et quittancé dans l'acte aux termes duquel Madame SAJOUS avait déclaré:

Qu'elle était mariée sous le régime dotal avec constitution particulière de dot étrangère à l'immeuble vendu, et paraphernalité pour tous ses autres biens, suivant contrat reçu en double minute par Me de RUELLE, Notaire sus-nommé, et Me BERLIE, lors Notaire à Aix-en-Provence le 11 février 1904,

Qu'il n'existait de son chef aucune hypothèque légale grevant ledit immeuble,

En raison de ces déclarations, M. MOUTIN acquéreur n'avait pas jugé utile de faire procéder sur son acquisition à la purge des hypothèques légales, mais il s'était fait justifier de la situation hypothécaire par la production d'un état délivré le jour de la transcription, et requis du chef de la venderesse et des précédents propriétaires, lequel avait été négatif de toutes inscriptions et transcriptions.

2) Monsieur Joseph François MOUTIN, susnommé, de Madame Marie Louise BERTHIER, avec laquelle il était sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie d'Aix-en-Provence, le neuf août mil neuf cent, est décédé à Aix-en-Provence, le seize décembre mil neuf cent vingt neuf, époux de Madame BERTHIER, et en l'état d'un acte reçu, en présence de témoins, par Maître de BUELLE, Notaire, le vingt et un juillet mil neuf cent cinq, par lequel il avait fait donation à son épouse de l'universalité de ses biens.

Cette donation ayant pu recevoir son entière exécution, Monsieur MOUTIN n'ayant laissé aucun héritier à lui légal dans sa succession, ainsi que le constate un acte de Notoriété dressé, à défaut d'inventaire, par Maître LONJON, lors Notaire à Aix-en-Provence, l'un des prédécesseurs de Maître FOSSE, Notaire soussigné, le treize janvier mil neuf cent trente.

Par suite de ces faits, Madame Veuve MOUTIN est devenue seule propriétaire de l'immeuble, ci-dessus désigné, en sa qualité d'épouse commune en biens, qu'en sa qualité de donataire de son mari.

2ent.-

Madame Veuve MOUTIN, susnommée, est décédée en son domicile à Aix-en-Provence, 51, rue d'Italie, le vingt-sept février mil neuf cent trente neuf, veuve en uniques noces, remariée, sans laisser d'ascendant ni descendant, ses héritiers de droit étant :

- Pour moitié : Monsieur François BERTHIER, son frère germain, et pour l'autre moitié :

a) Madame Françoise BAVU, veuve de Monsieur François MARTIN, demeurant à Montgerrat (Isère),

b) et Monsieur François BAVU, demeurant à Rives, ses neveu et nièce, par représentation de leur mère, décédée, Madame Marguerite BERTHIER, veuve de Monsieur L. BAVU, sa soeur germaine.

Madame veuve MOUTIN est décédée en l'état d'un acte public reçu en présence de témoins par Maître MALIN, lors Notaire à Aix-en-Provence, prédécesseur immédiat de Maître FOSSE, Notaire soussigné, le vingt-sept février mil neuf cent trente neuf, lequel ne contient que des legs particuliers et ne modifie pas la dévolution de la succession.

Ainsi que ces faits et qualités sont énoncés dans un acte de Notoriété reçu, à défaut d'acte, par Maître MALINVAUD, Notaire susnommé, le sept avril mil neuf cent trente neuf.

3ent.-

Suivant acte reçu par Maître MALINVAUD, Notaire susnommé, le sept juin mil neuf cent trente neuf, Madame Veuve MARTIN,

Et Monsieur François BAVU, tous deux sus-nommés, ont cédé à Monsieur François BERTHIER, également susnommé et Madame VIALTISSOT, son épouse, acquérant pour le compte de leur communauté,

La moitié indivise de l'immeuble dont parties sont présentement vendues,



1979

Cette vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de cinquante cinq mille francs, payé comptant et quittancé audit acte, aux termes duquel les vendeurs ont déclaré :

- Madame MARTIN :
Qu'elle était née à Chimilin (Isère), le vingt-quatre août mil huit cent quatre vingt dix,
Et qu'elle n'était pas remariée, et n'avait jamais été chargée de fonctions emportant hypothèque légale,
- Monsieur BAVU :
Qu'il était né à Chimilin, le cinq mai mil huit cent quatre vingt treize,
Qu'il était célibataire,
- Ensemble :
Qu'ils n'étaient pas en état d'interdiction, de faillite, de règlement transactionnel, ni pourvus d'un conseil judiciaire.

Une expédition dudit acte a été transcrite au bureau des Hypothèques d'Aix-en-Provence, le quinze juin mil neuf cent trente neuf, volume 2.844, Numéro 17.

Par suite de ces faits, l'immeuble dont s'agit appartenait pour moitié à Monsieur François BERTHIER, et dépendait pour l'autre moitié de la communauté existant entre Madame VIALTISSOT, son épouse, et lui-même.

4ent.-

Monsieur François BERTHIER, en son vivant retraité demeurant à Saint Ismier (Isère), né à Chimilin (Isère), le quatorze mars mil huit cent soixante seize, est décédé en son domicile sus-indiqué, le six janvier mil neuf cent quarante neuf,

- A la survivance de son épouse, Madame Maria Rosalie VIALTISSOT, née à St-Mury-Monteymond (Isère), le vingt-neuf avril mil huit cent quatre vingt deux,

Commune en biens légalement, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Saint-Mury-Monteymond, le vingt-deux juin mil huit cent quatre vingt dix neuf,

Donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession, aux termes d'un acte reçu en présence de témoins par Maître MALINVAUD, Notaire susnommé, le sept juin mil neuf cent trente neuf,

Et comme usufruitière du quart des biens composant sa succession en vertu de l'article 767 du Code Civil, lequel s'est confondu avec le bénéfice de la donation précitée.

Et laissant pour héritières à réserve et de droit, conjointement pour le tout, sauf le bénéfice de la donation sus énoncée, soit divisément chacune pour moitié :

- Mademoiselle Berthe BERTHIER,
 - et Madame DESSIMOZ,
- toutes deux susnommées,
ses deux enfants nées de son union avec ladite dame VIALTISSOT, son épouse, également susnommée.

Ainsi que ces faits et qualités sont cons-
dans un acte de Notoriété dressé par Maître BREILLET, Notaire à Montbonnot-Saint-Martin (I-
le vingt-trois mars mil neuf cent quarante neu-
Sent. -

Madame Marie Rosalie VIALTISSEOT, veuve et non
riée dudit Monsieur François BERTHIER, est à son tour déc-
à la Tronche (Isère), où elle se trouvait momentanément,
mier juin mil neuf cent soixante et onze,

Laissant pour lui succéder, conjointement pour
tout soit divisément chacune pour moitié :

- Mademoiselle Berthe BERTHIER,
- Et Madame DESSIMOZ,

susnommées,

ses deux enfants nées de son union avec Monsieur François
BERTHIER, son époux prédécédé.

Tel que le tout résulte d'un acte de Notor-
dressé par Maître BREILLET, Notaire susnommé,
quatorze avril mil neuf cent soixante treize.

La transmission par décès des biens dépendant
successions de Monsieur et Madame François BERTHIER résulte
acte d'attestation immobilière dressé par Maître BREILLET
re sus-nommé, le dix-sept avril mil neuf cent soixante tr-
dont une expédition a été publiée au premier bureau des h-
pothèques d'Aix-en-Provence, le DOUZE JUIN -----
mil neuf cent soixante treize, volume 910 numéro 10



RS 1979

PRECISION étant ici faite que dans l'acte reçu aux minutes de Me FOSSE, Notaire sus-nommé, le 1 mars 1974, ci-dessus analysé au paragraphe "Origine de propriété", il a été indiqué ce qui suit littéralement transcrit:

"Les parties aux présentes, déclarent et reconnaissent que les dispositions des lois et décret sus-visés, ont été portées à leur connaissance par le notaire soussigné, et ce préalablement à la régularisation du présent acte.

"Le Notaire soussigné a notamment averti l'acquéreur de l'obligation qui lui est imposée de faire connaître la présente mutation au syndic de la co-propriété dont fait partie l'immeuble présentement vendu, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 31 de la loi du 10 juillet 1965.

"A ce sujet il est précisé que l'immeuble objet des présentes n'est pas pourvu d'un syndic.

"Le vendeur déclare d'autre part qu'il n'existe pas de travaux décidés par la copropriété et non réglés à ce jour.

"A ce sujet il est convenu que si par la suite, l'existence de tels travaux décidés antérieurement à ce jour par la co-propriété était révélée, la quote-part afférente à l'immeuble vendu dans le montant de ces travaux, serait supportée par le vendeur seul.

ZUP - ZAD

Par'un certificat délivré par la Direction Départementale de l'Equipement des Bouches du Rhône, à la date du 7 décembre 1978, il a été indiqué que l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers présentement vendus, sont situés HORS ZONE DE PREEMPTION et HORS ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE,

Ledit certificat demeurera ci-joint et annexé après

URBANISME

D'une note de renseignements d'Urbanisme délivrée par le Syndicat des Notaires des Bouches du Rhône, à la date du 9 janvier 1979, il est extrait ce qui suit littéralement transcrit, concernant l'immeuble dont s'agit:

Immeuble situé:

Dans une commune actuellement soumise aux dispositions du règlement National d'Urbanisme (Articles R.111.1 à R.111.24 du Code de l'Urbanisme) le Plan d'Urbanisme Directeur approuvé le 18/04/1961 étant devenu caduc depuis le 30/06/1978.

Selon les dispositions transitoires du Plan d'Occupation des sols à l'étude et donc susceptible de modification jusqu'à sa publication et sur lequel le conseil municipal a donné son accord le 04/06/1973/

ZONE: Urbaine

SECTEUR: Continue de vieille ville

SERVITUDES D'ALIGNEMENT

Néant

AUTRES SERVITUDES PUBLIQUES GREVANT L'IMMEUBLE

Immeuble situé dans le secteur sauvegardé de la

ville,

Immeuble situé dans le périmètre de protection
de plusieurs monuments historiques dont l'hôtel lieutard 32 rue Car
inscrit et l'église St Jean de Malte classée à l'inventaire d
monuments historiques.

Des la publication du P.O.S l'immeuble sera sit
dans une zone d'intervention foncière (art L/211/1 du Code de
nisme).

L'immeuble n'est pas situé dans un périmètre de
d'aménagement différé ni dans une zone soumise au droit de pré
tion au titre du périmètre sensible.

ZONE D'INTERVENTION FONCIERE (ZIF)

D'une lettre délivrée par la mairie d'Aix-en-Pro
tion des Services Administratifs, à la date du 22 déce
est extrait ce qui suit littéralement transcrit:

"Maître,

"Par lettre du 12 décembre 1978 sous référence
AN PERRIN MPS/ML Poste 30, vous avez bien voulu me dem
préciser si les immeubles situés 51 rue d'Italie et I
t St-Esprit sont compris dans le périmètre d'une zone
ervention foncière.

"J'ai l'Honneur de vous faire connaître qu'à ce
les immeubles considérés ne sont pas concernés par l'opération
continée.

" Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de
aidation distinguée".

Ladite lettre ainsi que la note de renseignements
isme ci-dessus visée demeureront ci-jointe et annexée a
tion.

IDENTIFICATION

Les parties conviennent qu'au cours des présentes, certains termes auront une acception spéciale, savoir :

Les termes "LE VENDEUR" et "L'ACQUEREUR" employés au masculin singulier, désigneront tout vendeur et tout acquéreur, personne physique ou morale, même représentée par mandataire.

En cas de pluralité de vendeurs ou d'acquéreurs il y a solidarité et indivisibilité entre tous vendeurs d'une part et tous acquéreur d'autre part, dans tous les droits et obligations résultant à leur profit ou à leur encontre des stipulations du présent acte.

PROPRIETE - JOUISSANCE

L'acquéreur sera propriétaire des biens et droits immobiliers présentement vendus par le seul fait des présentes à compter de ce jour, et il en aura la jouissance rétroactivement à compter du 23 Octobre 1978, par la prise de possession réelle et effective.

CHARGES ET CONDITIONS

La présente vente est consentie et acceptée sous les charges et conditions habituelles et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes que l'acquéreur s'oblige à exécuter et accomplir, savoir :

1°) L'acquéreur se conformera à toutes les dispositions du règlement de co-propriété de l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers présentement vendus, et il déclare adhérer purement et simplement audit règlement de co-propriété et s'oblige à le respecter et exécuter dans toutes ses conditions.

2°) Il prendra les biens et droits immobiliers présentement vendus dans leur état et consistance actuelle sans pouvoir demander aucune indemnité, ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit, notamment pour bon ou mauvais état du sol, du sous-sol et des constructions, défaut d'entretien, vices apparents ou cachés vus, jours, mitoyannetés, erreurs dans la désignation, les confronts, les indications cadastrales ou la contenance du sol, toute différence entre la contenance réelle et celle sus-exprimée excédant elle un/vingtième devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur

3°) Il supportera toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent ou pourront grever les biens et droits immobiliers présentement vendus, sa à s'en défendre et à profiter en retour de celles actives, s'il en existe le tout à ses risques et périls et sans recours contre le vendeur.

A cet égard, le vendeur déclare qu'il n'a personnellement créé ni laissé acquérir aucune servitude à l'égard des biens biens et droits immobiliers présentement vendus, et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles

pouvant résulter :

- de la loi,
- de la situation des lieux,
- des prescriptions d'urbanisme sus-énoncées,
- de tous titres,
- et du règlement de co-propriété sus-énoncé

4°) L'acquéreur acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, charges et redevances quelconques auxquels les biens et droits immobiliers présentement vendus sont et pourront être assujettis.

5°) Il exécutera tous contrats qui ont pu être souscrits relativement aux eaux, gaz et électricité ainsi que toutes polices d'assurances contre l'incendie ou autres risques ; il exécutera les engagements en découlant et notamment en paiera les primes, taxes, cotisations et redevances à compter de l'entrée en jouissance de manière à ce qu'aucun recours ne puisse être exercé de ce chef contre le vendeur.

6°) Enfin, il paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites.

P R I X

En outre, la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT CINQ MILLE FRANCS (105.000 fr.)

Lequel prix, l'"ACQUEREUR" l'a payé comptant

comptabilité de l'office de feu Me Joseph RENUCCI, au "VENDEUR" qui reconnaît et en consent bonne et valable quittance.

Dont quittance définitive

PUBLICITE FONCIERE

En application des articles 28 et 32 du décret N° 55- du 4 Janvier 1955, la présente vente sera publiée au PREMIER Bureau des Hypothèques d' AIX-en-PROVENCE par les soins du notaire soussigné et aux frais de "L'ACQUEREUR" de la manière et des délais prévus aux articles 33 et 34 du décret précité.

Si lors de l'accomplissement de cette formalité ou postérieurement dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111 du Code Civil, il existe ou survient des inscriptions grevant les biens et droits immobiliers ———— présentement vendus du chef tant du "VENDEUR" que des précédents propriétaires, le "VENDEUR" sera tenu d'en rapporter les mainlevées et certificats de radiation à ses frais dans les quarante jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.

DECLARATIONS D'ETAT-CIVIL ET AUTRES

Le "VENDEUR" déclare :

- qu'il réitère ici les déclarations concernant son état-civil et sa situation matrimoniale, s'il y a lieu, tel que le tout est indiqué en tête des présentes ;

- qu'il n'existe de son chef aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition des biens vendus par suite d'interdiction judiciaire ou légale, de défaut d'un conseil judiciaire, de mise en sauvegarde de justice sous régime de tutelle ou de curatelle, d'état de cessation de paiement, de faillite, de règlement judiciaire, de confiscation totale ou partielle de ses biens, ou de toutes autres raisons ;

- que les biens vendus n'ont jamais été améliorés ni réparés avec le concours du Fonds National pour l'Amélioration de l'Habitat ou à l'aide de Dommages de Guerre ;



8 MARS 1979

7.50



8 MARS 1979

2.50

- Et qu'ils sont libres de tout privilège immobilier spécial et de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale : l'exception de l'inscription de privilège de prêteur de deniers prise au profit de la C.F.E.C et de l'U.C.B au premier bureau des hypothèques d'Aix-en-provence le 8 avril 1974, ainsi qu'il a été dit au paragraphe "Origine de propriété".

- Et d'une inscription prise au profit de l'U.C.B le 8 avril 1974 Volume 52 n°61, en vertu d'un acte reçu par Me FOSSE, Notaire sus-nommé, le 1 mars 1974 pour sureté de la somme de Dix Sept Mille francs, dont les vendeurs s'obligent à rapporter la main levée dans les meilleurs délais. Ladite inscription prise au premier bureau des Hypothèques d'Aix-en-Provence.

DECLARATIONS EN APPLICATION DE LA
LOI DU 10 JUILLET 1965 n° 65-557 ET DU DECRET
N° 67-223 du 17 MARS 1967

Pour l'application des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967,

LE VENDEUR DECLARE :

1° Que le Syndic actuel de la copropriété dudit ensemble immobilier est : Monsieur CHAUDRON demeurant dans l'immeuble objet des présentes.

2° Que l'assemblée des copropriétaires n'a pas décidé des travaux sur l'immeuble dont font partie les biens et droits immobiliers présentement vendus et qu'il n'existe pas de travaux effectués et non réglés, ou décidés et non effectués.

Il est expressément stipulé à ce sujet, qu'en tout état de cause l'ACQUEREUR ne sera pas tenu au paiement du coût des travaux qui auraient pu être effectués sur ledit immeuble avant le jour ci-dessus fixé pour l'entrée en jouissance, qu'elle qu'en soit la cause, le montant devant au contraire en être supporté par le VENDEUR.

De son côté, l'ACQUEREUR déclare et reconnaît expressément avoir pris connaissance du règlement de copropriété sus-énoncé, ainsi que de ses modificatifs également sus-énoncés, s'il y a lieu, et que, par le seul fait de la signature des présentes, il déclare adhérer aux obligations qui en résultent.

Notification au Syndic :

Conformément à l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, le transfert de propriété de la présente vente sera notifié au Syndic par les soins de l'office de Feu Me RENUCCI.

DECLARATIONS POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties et notamment "L'ACQUEREUR" déclarent que les biens et droits immobiliers présentement vendus sont à usage d'habitation.

"L'ACQUEREUR" déclare s'engager expressément à maintenir l'usage d'habitation auxdits biens et droits immobiliers pendant un délai de trois ans à compter de ce jour, et demande en conséquence le bénéfice du tarif réduit prévu par l'article 710 du Général des Impôts.

De son côté "LE VENDEUR" déclare que son domicile réel est bien celui indiqué en tête des présentes, que pour ses déclarations fiscales il dépend du Contrôle des Contributions Directes de BRIGNOLES.

Et que dans l'acte reçu par Me FOSSE, Notaire soussigné, le 1 mars 1974, ci-dessus relaté au paragraphe "Origine de la propriété", les biens et droits immobiliers présentement vendus ont été évalués à la somme de Quarante Mille Francs (40.00).

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur demeure respective sus-indiquée.

POUVOIRS AUX FINS DE PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à :

- Mme Marie-Paule SAULI,
ou à défaut
- Mr Régis MONARD,

Tous deux demeurant à Marseille (6^e), 31 Cours Pie

Puget,

A l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes pour mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires ou cadastraux et ceux d'état-civil.



MARS 1979



MARS 1979

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts que le présent acte exprime l'intégralité du prix.

Elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.

- DONT ACTE établi sur SEIZE PAGES

Fait et passé à Marseille,

En l'étude et reçu aux minutes de l'Office de feu

Me Joseph RENUCCI,

Après lecture des présentes par :

Monsieur Louis COURBEBASSE, demeurant à Marseille (16°), 63 Chemin de la Nerthe, Principal Clerc de Notaire, assermenté et habilité à cet effet.

Les signatures des parties ont été recueillies,

Le dix neuf janvier mil neuf cent soixante dix neuf

Par ledit Monsieur COURBEBASSE qui a également signé le même jour.

Et le présent acte a également été signé le même jour par le Notaire Suppléant.

suivent les signatures :

Renvoi ./.

Page I- En concours avec Maître THEUS, notaire à AIX EN PROVENCE, ./.

édition faite sur
cinze pages, contenant
renvoi et sans mot nul;./.

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL.

